

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
20 декабря 2012 года
Регистрационный № 26213

3 декабря 2012 года

№ 2923-У

УКАЗАНИЕ

Об опубликовании и представлении кредитными организациями консолидированной финансовой отчетности

Настоящее Указание на основании Федерального закона “О банках и банковской деятельности” (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; № 15, ст. 1447; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; № 19, ст. 2291; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333), Федерального закона от 27 июля 2010 года № 208-ФЗ “О консолидированной финансовой отчетности” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4177; 2011, № 48, ст. 6728) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 30 ноября 2012 года № 23) устанавливает порядок опубликования и представления кредитными организациями консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 208-ФЗ “О консолидированной финансовой отчетности”.

1. Опубликованию кредитными организациями ежегодно подлежит годовая консолидированная финансовая отчетность. Аудиторское заключение публикуется вместе с годовой консолидированной финансовой отчетностью.

2. Годовая консолидированная финансовая отчетность считается опубликованной, если она размещена в информационных системах общего пользования и (или)

опубликована в средствах массовой информации, доступных для заинтересованных в ней лиц, и (или) в отношении указанной отчетности проведены иные действия, обеспечивающие ее доступность для всех заинтересованных в ней лиц независимо от целей получения данной отчетности по процедуре, гарантирующей ее нахождение и получение.

3. Кредитная организация самостоятельно принимает решение об опубликовании и способе опубликования промежуточной консолидированной финансовой отчетности. В случае если был проведен аудит промежуточной консолидированной финансовой отчетности, то вместе с ней рекомендуется опубликовывать и аудиторское заключение о ее достоверности.

4. В случае если кредитная организация принимает решение о размещении годовой консолидированной финансовой отчетности, промежуточной консолидированной финансовой отчетности (далее при совместном упоминании — отчетность) в информационных системах общего пользования, то такое размещение рекомендуется осуществлять на официальном сайте кредитной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее — сайт кредитной организации).

Кредитная организация при размещении отчетности на сайте кредитной организации обеспечивает свободный круглосуточный доступ к отчетности всем заинтересованным лицам для ознакомления без ограничений. При этом кредитная организация указывает также другие источники, где заинтересованные лица могут ознакомиться с этой отчетностью.

В случае возникновения технических, программных или иных неполадок, влекущих невозможность (ограничение) доступа заинтересованных лиц к отчетности, опубликованной на сайте кредитной организации, кредитная организация предпринимает действия, направленные на их устранение и возобновление доступа заинтересованных лиц к указанной отчетности, поместив на сайте кредитной организации объявление, которое должно содержать причину, дату и время прекращения (ограничения) доступа, а также дату и время возобновления доступа к отчетности.

Кредитная организация размещает отчетность на сайте кредитной организации в хронологическом порядке и указывает название отчетности, отчетный период, за который она составлена, дату ее представления в Банк России, дату, номер и наименование издания, в котором отчетность опубликована (при наличии), а также дату ее размещения на сайте кредитной организации и дату, до которой она доступна заинтересованным в ней лицам.

Отчетность, размещенная на сайте кредитной организации, должна быть доступна заинтересованным в ней лицам не менее трех лет с даты ее размещения.

5. В случае если кредитная организация принимает решение об опубликовании отчетности в средствах массовой информации и на сайте кредитной организации, то опубликование в средствах массовой информации должно сопровождаться ссылкой на сайт кредитной организации.

6. В случае если кредитная организация предпринимает иные действия в отношении отчетности, обеспечивающие ее доступность для всех заинтересованных в ней лиц, то она может их осуществлять, например, путем предоставления указанным лицам буклетов, брошюр и прочих изданий.

При опубликовании отчетности в буклетах, брошюрах и прочих изданиях в сроки, более поздние, чем размещение указанной отчетности на сайте кредитной организации или опубликовании в средствах массовой информации, кредитная организация указывает в буклетах, брошюрах и прочих изданиях дату представления отчетности в Банк России, а также адрес сайта кредитной организации, дату ее размещения на сайте кредитной организации и дату, до которой данная отчетность доступна заинтересованным в ней лицам, или дату опубликования в средствах массовой информации.

7. Отчетность представляется в Банк России в порядке и сроки, установленные Указанием Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2009 года № 15615, 18 июня 2010 года № 17590, 22 декабря 2010 года № 19313, 20 июня 2011 года № 21060, 16 декабря 2011 года № 22650, 10 июля 2012 года № 24863, 20 сентября 2012 года № 25499 ("Вестник Банка России" от 25 декабря 2009 года № 75—76, от 25 июня

2010 года № 35, от 28 декабря 2010 года № 72, от 28 июня 2011 года № 34, от 23 декабря 2011 года № 73, от 19 июля 2012 года № 41, от 26 сентября 2012 года № 58), вместе с аудиторским заключением, за исключением случая, когда кредитная организация приняла решение не проводить аудит промежуточной консолидированной финансовой отчетности.

В случае принятия кредитной организацией решения об опубликовании отчетности посредством размещения на сайте кредитной организации или проведения иных действий, обеспечивающих ее доступность для заинтересованных в ней лиц, кредитная организация информирует территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за ее деятельностью, о способе и месте опубликования в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения.

При опубликовании в средствах массовой информации (печатном издании) отчетности, подлежащей представлению в Банк России, экземпляр оригинала издания, в котором опубликована отчетность, направляется в Банк России в течение трех рабочих дней со дня ее опубликования.

В случае если кредитная организация не приняла решение публиковать промежуточную консолидированную финансовую отчетность, то при представлении в Банк России промежуточной консолидированной финансовой отчетности кредитная организация информирует об этом территориальное учреждение Банка России.

8. Банк России рекомендует кредитной организации размещать в местах обслуживания физических и юридических лиц информацию о дате и номере (при их наличии), наименовании средства массовой информации, адресе сайта кредитной организации (с пояснениями для ее поиска на сайте кредитной организации), где заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетностью.

Кредитной организации рекомендуется размещать данную информацию в течение трех рабочих дней после дня опубликования отчетности.

9. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в "Вестнике Банка России" и вступает в силу с 1 января 2013 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ